

1500034-02.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007128/2022 -

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Adamantina, 2007128 -

DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN VINÍCIOS FERREIRA LOPES

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

1ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500034-02.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500034-02.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2007128/2022 -

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Adamantina, 2007128 -

DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN VINÍCIOS FERREIRA LOPES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JONATHAN VINÍCIOS FERREIRA LOPES, denunciado como incurso no artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 20h35min, na Rua Mato Grosso, nº 319, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Adamantina, JONATHAN

VINÍCIOS FERREIRA LOPES, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 2,78g (dois gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante, fls. 01/03.

A prisão preventiva foi decretada, conforme decisão de fls. 58/63.

A denúncia foi oferecida em 04 de fevereiro de 2022, fls. 107/108.

Determinada a notificação do denunciado, fls. 204.

O réu foi notificado e apresentou Defesa Prévia, fls. 116/117.

O Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento da ação penal, fls. 133.

A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2022, não houve acolhimento do pleito de absolvição sumária e designada audiência de instrução, fls. 135/136.

Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas da acusação e interrogado o réu, fls. 171/172.

Por ocasião das Alegações Finais, fls. 216/221, o Ministério Público argumentou que é caso de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pugnando pela extinção da pena em razão do integral cumprimento, considerando que o réu esta preso desde a data de 09/01/2022.

A Defesa, em alegações finais, fls. 296/301, requereu a absolvição do réu, alegou que não existem elementos probatórios para configurar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Pugnou pela desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

De início, passo a análise das declarações das testemunhas prestadas em juízo, bem como do interrogatório do réu.

A testemunha Fabiano Alves da Silva, Policial Militar, declarou que foram acionados, via COPOM, para averiguação de pessoa armada, próximo ao "Bar do Baduca", envolvendo dois indivíduos, um de camiseta laranja e outro de camiseta azul. Relato que, no trajeto, foram abordados por um popular, informando que havia dois rapazes da cidade de Lucélia praticando o tráfico no "Bar do Baduca", com as mesmas características da denúncia. Chegando ao local visualizaram dois indivíduos em frente ao bar, procedendo à abordagem, porém nenhuma arma foi encontrada. Informaram que na carteira do réu encontraram três invólucros de cocaína e a quantia de R\$ 60,00 (uma nota de R\$ 50,00 e uma nota de R\$ 10,00). Disse que indagou o réu, sendo que esse informou que realmente estava comercializando a droga, mas só tinha vindo à Adamantina para dar uma volta. Asseverou que o conduziram-no ao Plantão Policial, oportunidade em que o réu contou outra versão, no sentido de que tinha pegado a droga com um indivíduo de Lucélia, que não identificou, e o entregaria para uma mulher na entrada da cidade (na Santa), que também não identificou.

A testemunha Marco Aurélio Maccagnan, Policial Militar, declarou que durante patrulhamento, o COPOM noticiou desinteligência, próximo ao "Bar do Baduca", envolvendo dois indivíduos, um de camiseta laranja e outro de camiseta azul, em que uma das partes estaria armada. Informou que se dirigiram ao local e, no trajeto, foram parados por um transeunte, informando que um dos indivíduos, o que estava de camiseta laranja, estava fazendo venda de cocaína no local. Disse que localizaram tal indivíduo, que foi abordado juntamente com outros dois. Afirmou que, em busca pessoal, nenhuma arma foi encontrada, mas em poder do réu, mais precisamente no interior de sua carteira, foram localizados três invólucros de cocaína. Informou que o réu alegou que tinha acabado de chegar ao local em sua motocicleta e, indagado acerca da finalidade da substância, disse que estava vendendo por R\$10,00 cada sachê de cocaína. Asseverou que no Distrito Policial o acusado mudou sua versão, afirmando que tinha pegado a droga em Lucélia, de indivíduo cujo nome não sabia informar, e havia trazido para entregar para algumas meninas que iriam a uma festa, e que a entrega seria feita na "Santa", na entrada de Adamantina. Elucidou que foi encontrada na carteira do réu a quantia de R\$ 60,00 (uma nota de R\$ 50,00 e uma nota de R\$ 10,00). Afirmou que o valor de R\$ 10,00 é usual para a venda de

porção de cocaína.

O réu Jonathan Vinícios Ferreira Lopes, em seu interrogatório, declarou que sabe do que está sendo acusado. Disse estava na cidade de Lucélia e adquiriu, em frente a um bar, 4 papелotes de cocaína e rumou para Adamantina, consumindo um papелote no trajeto. Relatou que estava portando R\$ 60,00 e parou no local (Bar do Baduca) para comprar uma "Coca-Cola", quando foi abordado pela polícia. Os policiais foram localizaram os três papелotes na sua carteira. Afirmar que disse aos policiais que a droga era para uso, mas os policiais disseram que se não dissesse que era para o tráfico, iriam lhe bater e colocar mais coisas para lhe prejudicar. Disse que não tem envolvimento com polícia, não é traficante, é um simples usuário, pelo que, na hora do "apavoro", concordou. Mencionou que foi levado à Delegacia e foi coagido a dizer isso. Declarou que estava com R\$ 60,00, que usaria para comprar "Coca-Cola" e abastecer a moto. Pontuou que jamais afirmou que estava vendendo cada papel por R\$ 10,00, até porque comprou cada porção por R\$ 50,00. Asseverou que trabalha no sítio com seu avô, com criação de animais, e que estava prestando serviços para a Prefeitura. Indagado, informou que foi forçado a dizer a versão que consta em seu interrogatório policial.

Pois bem.

É o caso de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06 para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a prova quanto à ocorrência do tráfico não é segura e a dúvida favorece o réu.

Vale destacar que não foram verificados elementos a indicar a mercância ou distribuição de drogas pelo réu, de maneira que restou estabelecida fundada dúvida a respeito do envolvimento do acusado na traficância a ele imputada.

O que restou efetivamente comprovado nos autos é que o réu foi surpreendido em frente ao "Bar do Daduca", em razão de uma ocorrência devido a um desentendimento de pessoas que ali estavam frequentando, ocasião que foram encontrados entorpecentes (três sachês) em sua carteira.

De tal modo, não restou demonstrada a efetiva destinação ao consumo de terceiros das drogas apreendidas com ele, sendo o caso, portanto, de desclassificação da imputação inicial para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos. Os laudos de exame químico toxicológico de fls. 27/35 tiveram resultado positivo para "cocaína".

Assim, comprovado que a droga apreendida pertencia ao réu, e não estando suficientemente demonstrada a intenção de traficância, é devida a desclassificação, com a condenação à pena do art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Desclassificada a conduta, em relação à sanção penal, considerando os antecedentes criminais e a reincidência (fls. 37/42), acertava a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses.

Contudo, o acusado permaneceu preso cautelarmente desde a prisão em flagrante em 09 de janeiro de 2022 até esta data (09/05/2022), de modo que a prisão preventiva supera a condenação ora aplicada (advertência), impondo-se, no caso, a imediata extinção da pena pelo cumprimento.

Nesse sentido: "TRÁFICO DE DROGAS Prática da traficância que não restou demonstrada pela prova acusatória. Hipótese - Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Possibilidade. Aplicação da detração. Ocorrência. Cumprimento da pena. Extinção da punibilidade decretada. Recurso provido". (TJSP, Relator(a): Des. Ivo de Almeida; Comarca: Porto Ferreira; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Datado julgamento: 23/05/2016; Data de registro: 25/05/2016).

Logo, com a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e fixada a pena de advertência sobre efeitos de drogas, há de ser aplicada a detração anômala e consequentemente, extinta a punibilidade do réu.

ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta, DESCLASSIFICO a conduta de JONATHAN VINÍCIOS FERREIRA LOPES para a de posse de droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, condenando-o à pena de prestação de serviços à comunidade (artigo 28, inciso II, §4º, da Lei 11.343/06), pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do condenado, ante o cumprimento da pena, o que faço

com fundamento nos artigos 42 do Código Penal e 109 da Lei de Execução Penal, em decorrência da detração anômala, conforme já fundamentado.
Em consequência, EXPEÇA-SE, incontinenti, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado, encaminhando ao presídio em que se encontra recolhido para o devido cumprimento.
Custas ex lege.

P.R.I.C.

Adamantina, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA